

1500773-15.2021.8.26.0396

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALYNE SOUSA DA SILVA

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... a acusada (fls. 12/16).

2. Da acusação de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006):

Os elementos de informação que subsidiaram a denúncia de fls. 77/79, apontou que a acusada estaria praticando crime de tráfico de drogas neste município. A prova judicial, por sua vez, corroborou o descrito na denúncia.

Primeiramente, autorizada a quebra do sigilo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte

2ª Vara

Rua São Sebastião, 779, Novo Horizonte - SP - cep 14960-000

1500773-15.2021.8.26.0396 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500773-15.2021.8.26.0396

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LILIAN STEFANY NUNES BARREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALYNE SOUSA DA SILVA

O Ministério Público do Estado, no uso de suas atribuições legais, ofertou denúncia em desfavor de LILIAN STEFANY NUNES BARREIRA, qualificado no autos, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Segundo apurado, no dia 13/10/2019, por volta das 20h45min, na Rua Valentim Rosseton, nº 346, Jardim das Oliveiras, policiais militares avistaram a motocicleta conduzida pela denunciada, oriunda da Rodovia SP 321, adentrar a cidade. Pelas características do motociclo (Honda CG 125 Titan, cor azul) e de sua condutora, os policiais constataram que se tratava de LILIAN, companheira de Danilo Alves Barbosa, vulgo "Patinha", que havia sido preso em flagrante no mês de julho daquele ano, pela prática do delito de tráfico de drogas.

Como havia denúncia no sentido de que LILIAN estaria dando continuidade ao comércio ilegal de drogas anteriormente praticado por seu companheiro, os policiais passaram a realizar o acompanhamento da motocicleta, abordando a denunciada no bairro Jardim das Oliveiras. Realizada busca na bolsa de LILIAN, foram localizadas 6 (seis) porções de cocaína, além da quantia de R\$ 700,00 (setecentos reais) em dinheiro. Ao ser indagada, a denunciada disse que possuía maconha em casa, acompanhando os policiais até sua residência, onde autorizou a entradas dos mesmos. No rack da sala foi localizada a porção de maconha por ela informada, além da quantia de R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), separados em três locais distintos, quais sejam, o

interior de um tênis, próximo a este e sobre o sofá. Ademais, houve a apreensão de um aparelho celular, que se encontrava carregando.

Denúncia recebida aos 29 de abril de 2022 (fls. 208/209).

Em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram ouvidas e o réu interrogado. Em seguida, as partes ofertaram alegações finais orais.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO:

Trata-se de Ação Penal Pública que se destina a apurar a responsabilidade pela prática por parte do denunciado de conduta que, em tese, estaria a configurar o crime de [a] Tráfico de Drogas e Condutas afins (art. 33 da Lei 11.343/2006); Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia quanto a este delito ficaram satisfatoriamente comprovadas.

#### 1. Da materialidade do delito:

A materialidade delitiva foi comprovada pela apreensão dos entorpecentes e pelo resultado do exame químico-toxicológico, sendo apurada a presença de cocaína no material apreendido com a acusada (fls. 12/16).

#### 2. Da acusação de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006):

Os elementos de informação que subsidiaram a denúncia de fls. 77/79, apontou que a acusada estaria praticando crime de tráfico de drogas neste município. A prova judicial, por sua vez, corroborou o descrito na denúncia.

Primeiramente, autorizada a quebra do sigilo de dados do celular da ré verificou-se farta prova a indicar que a acusada estaria, no período de setembro a outubro de 2019 vendendo livremente drogas a terceiros. Lado outro, a prova judicial corroborou essa conclusão:

O agente público Ivo Ferreira dos Santos, compromissado nos termos da lei, apontou que visualizou a acusada em uma motocicleta e a abordou no bairro jardim das oliveiras. Na ocasião, a ré foi abordada e encontrada em sua posse uma determinada quantidade de entorpecente, momento em que mencionou ser usuária de drogas. Em revista no imóvel, autorizada pela ré, foi encontrada uma porção de maconha, além de dinheiro trocado. Sabe que existiam denúncias em face da acusada que estaria traficando juntamente com seu marido.

O agente público César Vieira Felipe, compromissado nos termos da lei, apontou que abordou a acusada em razão desta ser apontada como traficante de drogas. Disse que na abordagem uma pequena quantidade de drogas e ela afirmou ser usuária de entorpecente. Relatou que foram encontradas drogas na residência bem como um aparelho celular.

Em interrogatório, afirmou que tinha 22 (vinte e dois) anos. Não tinha processos criminais e nem ato infracional, sendo presa após esse fato. Quanto aos fatos, por sua vez, optou por exercer o direito ao silêncio.

Essas foram as provas produzidas em juízo.

Primeiramente, rejeita-se o requerimento de instauração de incidente de dependência química. Com efeito, tal requerimento se mostra uma prova inútil ao caso concreto, já que o fato da autora ser dependente química não afasta a conduta daquele que pratica os núcleos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. Assim, se realizado o incidente ainda assim seria possível condenar o indivíduo se as demais provas comprovarem que ele está a praticar tráfico de drogas. Inclusive, esse é o caso dos autos.

Embora o substancial e elogiável teor das alegações finais apresentadas, não vislumbro no caso concreto caminho para absolvição ou mesmo desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que os depoimentos harmônicos e coesos imputam a ré a prática de tráfico de drogas e as provas judiciais, em especial o laudo de quebra do sigilo do aparelho celular da requerida indica que esta estava vendendo drogas neste município (fls. 144/185). Assevero, por oportuno, que ausente indícios de motivação, a palavra dos policiais deve sim prevalecer.

Nesse sentido é o teor da jurisprudência do E. Tribunal deste Estado:

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS A RESPEITO DO NARCOTRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500223-37.2020.8.26.0628; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021) APELAÇÃO - Ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade comprovadas - Relatos dos policiais militares que se mostraram verossímeis, pois apresentam conformidade entre si e em relação às demais circunstâncias que envolvem os fatos - Meio idôneo de prova - Pleito de desclassificação da conduta para a descrita no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Impossibilidade, ante às provas produzidas e circunstâncias fáticas do caso concreto que mostram o efetivo envolvimento do representado com o tráfico de drogas - Versão apresentada pelo adolescente não demonstrada e que se mostra isolada, o que autoriza concluir pela prevalência do contexto probatório que demonstra suficientemente a prática do tráfico e afasta a pretendida aplicação do princípio "in dubio pro réu" - Precedentes desta C. Câmara Especial em casos análogos - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1500507-97.2021.8.26.0664; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Votuporanga - 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável a pretendida desclassificação. Validade da palavra dos policiais. Condenação correta. Dosimetria penal adequada. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0004689-98.2018.8.26.0635; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Absolvição ou desclassificação inviável - Materialidade e autoria comprovadas - Conduta que se amolda ao art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 - Condenação que se impunha - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório - Sem notícia nos autos de que o réu integre organização criminosa - Pena corretamente fixada - Regime aberto que se mantém - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que se mantém - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501294-35.2020.8.26.0544; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021)

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR PLEITEANDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ANÁLISE EM CONJUNTO COM MÉRITO, PORQUANTO SE CONFUNDEM - PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (CPP, ART. 386, INC. VII) E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - NÃO CABIMENTO - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DESCONSIDERAÇÃO DAS MAJORANTES E APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - REJEIÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM RAZÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO JUÍZO DE PISO - INADMISSIBILIDADE - PRESENTES O FUMUS COMMISSI E O PERICULUM LIBERTATIS - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1525715-67.2020.8.26.0228; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal;

Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

PRELIMINAR - afastamento - ausência de prejuízo - réu que acabou por confessar os fatos em juízo - mero erro procedimental. TRÁFICO DE DROGAS - materialidade - auto de exibição e exame químico toxicológico que comprovam que as substâncias são entorpecentes. TRÁFICO DE DROGAS - autoria - réu que confessou os fatos - depoimento policial corroborando a confissão do acusado - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. TIPO SUBJETIVO - quantidade inusual - drogas confeccionadas em porções individuais - local conhecido como ponto de venda de entorpecentes - confissão do acusado. PENAS - base no mínimo - manutenção - segunda fase - confissão - manutenção da pena no mínimo - terceira fase - redutor - manutenção, ausente recurso ministerial - reprimenda mantida. REGIME - aberto - SUBSTITUIÇÃO - prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana - manutenção - improvimento ao recurso defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 1501751-66.2020.8.26.0318; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 23/08/2021)

De mais a mais, o sistema probatório abraçado em nossa legislação afastou-se do sistema de provas legais segundo o qual os valores probatórios são previamente indicados pelo legislador. Ao contrário, adotou-se o sistema do livre convencimento racional. Dessa forma, as provas devem ser avaliadas em seu contexto. As provas produzidas levam à reconstrução histórica dos acontecimentos. Esta reconstrução, por sua vez, é posta em confronto com a imputação. Se dela houver identidade que afaste a possibilidade de ocorrência de fatos diversos, haverá coincidência a qual é imperiosa da procedência e, portanto, do édito condenatório.

Dessa forma, a reconstrução histórica dos fatos, propiciada pela atividade instrutória, tornou certa os termos da imputação. Inviável a absolvição do réu. Com arrimo na fundamentação supra, sendo os réus culpáveis e não havendo causa de isenção ou de exclusão de pena, deve ser condenado às penas do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

## 2. Da individualização da pena:

Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas), fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, uma vez que a quantidade de droga e a natureza destas não são suficientes para a exasperação da pena base. Não há maus antecedentes (fls. 64/65).

Na segunda etapa da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Veja-se que é o caso de afastamento do tráfico privilegiado como provou o autor da ação penal. É que a prova do laudo pericial no celular da sentenciada evidenciou que a ré, apesar de primária, encontra-se pelo menos entre os meses de setembro a outubro de 2019 comercializando substância entorpecente nesta comarca. Com efeito, as diversas conversas dão conta de que a acusada vendia de forma livre e consciente drogas a terceiros, demonstrando total conhecimento de sua conduta e habitualidade. Assim, não há como compreender que a ré praticou o delito sem estar envolvida de modo estável com o delito.

Assim, a ré deve ser condenada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO (art. 33, §2º, "b", do CP).

O valor do dias-multa é o mínimo legal.

Inviável a conversão da pena em restritiva de direitos e a concessão de sursis em razão da pena fixada.

### 3. Dos efeitos da condenação:

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com a acusada, dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico de drogas bem como o faço em relação ao celular apreendido nos autos (art. 243 da CF).

### 4. Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial acusatória para: a) condenar LILIAN STEFANY NUNES BARREIRA, União Estável, Secretária, RG 54459228, pai ADEMIR DOS SANTOS BARREIRA, mãe KATIA REGINA NUNES DA SILVA BARREIRA, Nascido/Nascida 22/02/1997, com endereço à Rua Alcides Luis Graciano, 560, Fundos - Fone 17-98814-1026, Jardim Canaa, RUA ALCIDES LUIS GRACIANO, CEP 14965-092, Novo Horizonte - SP, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial SEMIABERTO. Concedo a ré o direito de apelar em liberdade, pois assim permaneceu durante toda a instrução.

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003.

A multa será executada perante o Juízo da Vara da Execução Penal (art. 51 do CP) e a gratuidade jurisdicional não compreende a multa (art. 98, § 1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado:

Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), expeça-se MLE para transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 - Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 - Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos (Provimento 11/2021).

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Expeça-se mandado de prisão e após a guia;

Calcule-se a multa e intime-se os réus para pagamento. Não realizado o pagamento, providencie-se o necessário para a execução.

Encerrado o processo, oficie-se para a destruição da droga acondicionada para contraprova.

Ouça-se o MPE acerca dos demais bens apreendidos, se houver.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Novo Horizonte, 25 de agosto de 2022.